EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO - ANAPE, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 89.137.863/0001-19, com sede no SCS, Qd. 1, Bloco E, Edifício Ceará, salas 1001/1014, Brasília/DF, na condição de entidade de classe de âmbito nacional, nos termos dos artigos 102, I, "a" e 103, IX, da Constituição Federal e de acordo com o rito prescrito na Lei n° 9.869/99, vem por seus advogados, endereço para intimações no SHIS, QI 26, Conj.2,Casa 2, CEP 70.670-020, Brasília/DF, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

contra o **item 1 do inciso III do art. 4º e o art. 8º do Anexo I,** e o **Anexo II do Decreto Estadual nº 30.800** do **ESTADO DO CEARÁ,** publicado no Diário Oficial do Estado em 10 de janeiro de 2012, que aprova o

regulamento e altera a estrutura organizacional da Casa Civil e **cria, sem previsão legal, cargos públicos e o órgão da Assessoria Jurídica da Casa Civil**, por violação do **art. 61, § 1º, inciso II, alínea "a"**, **art. 84, inciso VI, alínea "a",** e o art. **132, caput, todos** da Constituição da República Federativa do Brasil, pelas razões que passa a expor.

I. Da legitimidade da requerente e da pertinência temática

A requerente ostenta condição de entidade de classe de âmbito nacional, que tem por finalidade precípua a defesa, em nível nacional, dos interesses dos Procuradores de Estado e do Distrito Federal relacionados com o seu exercício funcional, bem como agir no sentido de consolidar a advocacia de Estado como instituição essencial à Justiça.

Consta expressamente do art. 3°, inc. IX, do seu estatuto, como um dos seus objetivos "promover ações diretas de inconstitucionalidade contra qualquer lei ou ato normativo, mandados de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei, com vistas à salvaguarda das prerrogativas dos Procuradores do Estado".

Em observância a tal disposição estatutária, a requerente vem a este Pretório Excelso para assegurar a atuação e defender a missão institucional dos seus membros do Estado do Ceará, objetivando dessa forma a segurança jurídica, o respeito e a valorização da carreira da advocacia de Estado na região.

Isso porque a **criação, por decreto formal estadual, sem previsão legal, de um órgão público de assessoria jurídica exclusiva da Casa Civil e de toda uma categoria hierarquizada de assessores jurídicos e advogados comissionados**, funcionando como uma **procuradoria paralela**, desempenhando funções jurídicas de consultoria, coordenadoria e assessoria, viola tanto o princípio da legalidade, quanto agride a livre e exclusiva atuação dos procuradores de carreira, em clara afronta aos preceitos previstos no **art. 61, § 1º, inciso II, alínea "a"**, no **art. 84, inciso VI, alínea "a"**, e no art. **132, caput** da Constituição da República.

A legitimidade ativa da **ANAPE** para a provocação do controle abstrato de constitucionalidade em face de preceitos atinentes à mesma matéria aqui debatida já foi reconhecida por esta Excelsa Corte, sendo bastante mencionar o julgamento de mérito das ADIs n°s **1557**, relatora Ministra Ellen Gracie, **1679**, relator Ministro Gilmar Mendes, e **4261**, da relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, razão pela qual deve ser conhecida a ação.

II. Do cabimento da ação direta de inconstitucionalidade em face de decreto autônomo

O decreto ora impugnado **não é regulamentar. É decreto autônomo**, pois cria, **sem previsão legal,** no âmbito da Casa Civil, órgão próprio de Assessoria Jurídica e cargos de provimento em comissão dela integrantes.

A Lei Estadual nº 13.875, de 7 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da Administração Estadual e promove a extinção e a criação de cargos de direção e assessoramento superior, **não prevê a criação do órgão de assessoria jurídica da Casa Civil ou de cargos de assessor jurídico ou Coordenador da Assessoria Jurídica como faz o decreto estadual**. O decreto impugnado, portanto, ao criar **sem previsão legal** um órgão de assessoria jurídica e cargos comissionados de assessores jurídicos na estrutura da Casa Civil, **não é meramente regulamentar, mas autônomo, criando cargos e estrutura administrativa que somente a lei em sentido estrito poderia fazer.**

Em face de decreto autônomo, o Supremo Tribunal Federal admite o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, *verbis*:

> 1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Condição. Objeto. Decreto que cria cargos públicos remunerados e estabelece as respectivas denominações, competências e remunerações. Execução de lei inconstitucional. Caráter residual de decreto autônomo. Possibilidade jurídica do pedido. Precedentes. É admissível controle concentrado de constitucionalidade de decreto que, dando execução a lei inconstitucional, crie cargos públicos remunerados e estabeleça as respectivas denominações, competências, atribuições e remunerações.
> 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 5° da Lei n° 1.124/2000, do Estado do Tocantins. Administração pública. Criação de cargos e funções. Fixação de atribuições e remuneração dos servidores. Efeitos jurídicos delegados a decretos do Chefe do Executivo. Aumento de despesas. Inadmissibilidade. Necessidade de lei em sentido formal, de iniciativa privativa daquele. Ofensa aos arts. 61, § 1°, inc. II, "a", e

> 84, inc. VI, "a", da CF. Precedentes. Ações julgadas procedentes. São inconstitucionais a lei que autorize o Chefe do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, sobre criação de cargos públicos remunerados, bem como os decretos que lhe deem execução.
> (ADI 3232 / TO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJE 03/10/2008)

> 1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Objeto. Admissibilidade. Impugnação de decreto autônomo, que institui benefícios fiscais. Caráter não meramente regulamentar. Introdução de novidade normativa. Preliminar repelida. Precedentes. Decreto que, não se limitando a regulamentar lei, institua benefício fiscal ou introduza outra novidade normativa, reputa-se autônomo e, como tal, é suscetível de controle concentrado de constitucionalidade.
> (ADI 3364-RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 20/09/2011)

Por essas razões, é cabível esta ação direta de inconstitucionalidade. Com efeito, sendo o **ato impugnado decreto de natureza autônoma, não regulamentar de lei,** que **cria, por si só, órgão próprio de Assessoria Jurídica da Casa Civil e cargos comissionados de assessoramento jurídico**, possível e necessário o controle concentrado de norma legal por esta Corte.

III. Dos dispositivos impugnados

As normas do Estado do Ceará ora impugnadas criaram, **sem previsão legal,** a Assessoria Jurídica da Casa Civil e diversos cargos de provimento em comissão, cujas funções, exercidas no âmbito da

Administração Direta do Estado do Ceará, usurpam diretamente prerrogativas e atribuições conferidas constitucionalmente como exclusivas de Procuradores de Estado.

O item 1 do inciso III do art. 4º e o art. 8º do Anexo I do Decreto Estadual nº 30.800 instituíram, **sem previsão legal**, estrutura paralela de consultoria jurídica no âmbito do Executivo Estadual, em detrimento dos verdadeiros legitimados para tais funções. Preveem os dispositivos impugnados:

> ***Art.4º A estrutura organizacional básica e setorial da Casa Civil é a seguinte:***
>
> *I - DIREÇÃO SUPERIOR*
>
> *• Secretário de Estado Chefe da Casa Civil*
> *• Secretário Adjunto da Casa Civil*
>
> *II - GERÊNCIA SUPERIOR*
> *• Secretaria Executiva*
>
> ***III - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO***
> ***1. Assessoria Jurídica***
> *(...)*
>
> ***Art.8º Compete à Assessoria Jurídica (Asjur):***
>
> *I - prestar assessoramento ao Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, aos Secretários Adjunto e Executivo e às unidades administrativas da Casa Civil, sobre assuntos de natureza jurídica;*
>
> *II - monitorar as citações, notificações e intimações da justiça;*

III - realizar estudo quanto a adoção de medidas de natureza jurídica;

IV - elaborar ou revisar projetos de lei, decretos, instruções normativas, contratos, convênios, acordos e demais instrumentos legais de interesse da Casa Civil, bem como da Administração Pública;

V - analisar projetos, propostas e autógrafos de lei encaminhados pelos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, quando pertinentes com os objetivos da Casa Civil;

VI - controlar a legalidade dos atos administrativos produzidos no âmbito da Casa Civil;

VII - gerenciar o sistema de documentação normativa da Casa Civil garantindo sua atualização;

VIII - coordenar a compilação de leis, decretos, portarias e instruções normativas de interesse da Casa Civil;

IX - sugerir medidas para correção de distorções ou introduzir modificações necessárias ao aperfeiçoamento dos instrumentos legais;

X - emitir pareceres com exame da legalidade de editais e atos referentes às licitações públicas, relativas à Casa Civil;

XI - emitir pareceres de natureza diversas em processos reivindicatórios de caráter decisório ou informativo, e em processos de sindicância de natureza disciplinar;

XII - realizar a análise e encaminhamento dos atos e documentos oficiais da Administração Direta, Autarquias e Fundações para publicação oficial;

XIII - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos em sua área de atuação;

> *XIV - responder e monitorar as mensagens encaminhadas ao Governador e à Casa Civil, via Portal do Governo (ouvidoria);*
>
> *XV - executar outras atividades correlatas.*

Some-se aos dispositivos o Anexo II do citado decreto que cria e nomina os cargos a serem providos na estrutura da Assessoria Jurídica.

Essa estrutura se inicia pela própria "Assessoria Jurídica" que, através dos dispositivos impugnados, ganhou a atribuição para assessorar diretamente o Secretário da Casa Civil nos "assuntos de natureza jurídica". A expressão, bastante genérica e que contém propositadamente conceitos jurídicos indeterminados, serve para dar amparo à atividade jurídica da esdrúxula **Assessoria Jurídica da Casa Civil** que tem toda uma estrutura com aptidão para substituir a Procuradoria Geral do Estado no assessoramento jurídico do Executivo.

Assim, munida desses instrumentos normativos, a Administração Estadual vem atribuindo a servidores comissionados, sem regular investidura nos termos do art. 132 da Constituição, as funções superiores de assessoria e consultoria jurídica dos órgãos e Secretarias de Estado, mormente em suas pastas mais estratégicas, e igualmente a consultoria jurídica direta do Secretário da Casa Civil.

IV. Da inconstitucionalidade formal do Decreto Estadual nº 30.800/2011

Dispõem o **art. 61, § 1º, inciso II, alínea "a"** e o **art. 84, inciso VI, alínea "a"**, da Constituição da República:

> Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
> § 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as **leis** que:
> (...)
> II - disponham sobre:
> a) **criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta** e autárquica ou aumento de sua remuneração;
>
> Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
> (...)
> IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como **expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;**
> VI - dispor, mediante decreto, sobre:
> a) organização e funcionamento da administração federal, quando **não implicar aumento de despesa** nem **criação** ou extinção de **órgãos públicos**;

Vê-se que a Constituição da República, ao adotar o princípio da legalidade previsto expressamente em seu art. 5º, inciso II, baniu do ordenamento jurídico os chamados "decretos autônomos", os quais trespassam os seus limites constitucionais e vão além da mera

regulamentação legal, usurpando a competência do Poder Legislativo para criar direitos e obrigações.

Como se não fosse suficiente a expressão previsão constitucional do princípio da legalidade, a Constituição da República **proibiu expressamente a criação de cargos, funções, empregos ou órgãos públicos por decreto do Chefe do Poder Executivo. A doutrina administrativista** (Celso Antônio Bandeira de Mello, Hely Lopes Meirelles, entre outros) **e a jurisprudência são unânimes** nesse sentido.

A jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal é assente no sentido da impossibilidade jurídica da **criação de cargos, funções, empregos ou órgãos públicos por decreto do Chefe do Poder Executivo.** Exemplificativamente:

> "A delegação de poderes ao Governador para, mediante decreto, dispor sobre "as competências, as atribuições, as denominações das unidades setoriais e as especificações dos cargos, bem como a organização e reorganização administrativa do Estado", é inconstitucional porque permite, em última análise, sejam criados novos cargos sem a aprovação de lei."
> (ADI 4125/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJE 15/02/2011)

> "A Constituição da República não oferece guarida à possibilidade de o Governador do Distrito Federal criar cargos e reestruturar órgãos públicos por meio de simples decreto."
> (RE 577025/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 06/03/2009)

O Governador do Estado do Ceará, exclusivamente por meio do Decreto Estadual nº 30.800/2011, estruturou órgão de assessoria jurídica exclusivo da Casa Civil e instituiu cargos em comissão de assessoramento jurídico.

A Lei Estadual nº 13.875, de 7 de fevereiro de 2007, cópia e modificações anexas, que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da Administração Estadual, e promove a extinção e a criação de cargos de direção e assessoramento superior **não prevê a criação do órgão de assessoria jurídica da Casa Civil ou de cargos em comissão de assessoramento jurídico.** Assim, o Decreto Estadual nº 30.800/2011 é de natureza autônoma e deve ser declarado inconstitucional por **ter criado, sem previsão legal, o órgão de Assessoria Jurídica da Casa Civil e cargos em comissão de assessoramento jurídico.**

V. Da inconstitucionalidade material do Decreto Estadual nº 30.800/2011

A previsão contida no item 1 do inciso III do art. 4º e no art. 8º do Anexo I, bem assim os cargos do Anexo II do Decreto Estadual nº 30.800, que criam o órgão de Assessoria Jurídica da Casa Civil e cargos próprios de consultoria jurídica (coordenador da assessoria jurídica, entre outros), a serem providos ao livre talante do Governador, e com funções típicas de assessoramento jurídico, apresenta insanável mácula de

inconstitucionalidade em razão de sua incompatibilidade material com o art. 132 da Constituição da República.

Essa incompatibilidade se dá porque esse órgão e os respectivos cargos foram criados para o exercício de funções típicas de uma carreira de Estado, erigida constitucionalmente como uma das funções essenciais à justiça, e para cuja investidura o Texto Maior exige a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em suas fases. Isto é, são critérios rígidos, necessários e compatíveis com o alto grau de complexidade e responsabilidade inerente às respectivas funções.

Ora, o próprio nome do órgão já é suficiente para se inferir as atribuições dos seus cargos comissionados respectivo: Assessoria Jurídica. Afinal, o que mais farão esses assessores e coordenadores jurídicos? É claro que os mesmos integram uma estrutura paralela e até hierarquizada de consultoria jurídica no âmbito do Executivo, pois eles são exatamente assim denominados.

No tocante à figura do "Coordenador da Assessoria Jurídica", cargo presente em quase todas as secretarias estaduais, é mister ressaltar que suas atribuições não se restringem às simples missões de direção e gerenciamento. É que, em qualquer pasta, é comum ao gestor solicitar pareceres e opiniões sobre medidas judiciais e acompanhamento de ações diretamente ao seu subordinado mais próximo (o coordenador jurídico). Isso torna indissociável o labor desse profissional da atividade jurídica propriamente dita.

Registre-se ainda que, revendo a norma impugnada, a competência da Assessoria Jurídica da Casa Civil e das atividades de seus integrantes é exclusivamente de consultoria jurídica e assessoramento propriamente dito, substituindo-se inconstitucionalmente as funções de exclusiva competência dos Procuradores do Estado do Ceará.

Importante destacar que para a configuração da inconstitucionalidade não há de se indagar em que grau se dá essa consultoria jurídica. Ou seja, é impertinente diferenciar as assessorias exercidas em matérias de mera rotina daquelas desempenhadas em caráter superior, seja porque o subjetivismo envolvido nessa delimitação tornaria inevitável o permanente conflito entre os cargos, seja porque a Constituição Federal incumbiu da assessoria e da consultoria jurídica em qualquer grau, sem ressalvas e com exclusividade, os Procuradores de Estado.

No caso fica patente que o Governador teve a clara intenção de acometer aos ocupantes desses cargos comissionados o exercício daquelas tarefas que a Constituição da República reserva com exclusividade aos Procuradores do Estado. Com isso, denota-se o propósito da Administração Estadual em manter nesses cargos comissionados determinados indivíduos, **igualando-os de forma inconstitucional aos Procuradores do Estado** na atividade de assessoramento e consultoria jurídica.

Trata a Carta Magna em seu art. 132 sobre os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, orbitando topograficamente dentre as funções essenciais à Justiça:

> **Art. 132.** Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
>
> **Parágrafo único**. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.

A regra contida no dispositivo instituiu uma mitigação da capacidade de auto-organização que resulta da autonomia dos Estados (art. 25, §1º, da Constituição), ao determinar que a presença dos Procuradores na organização administrativa do Estado **é obrigatória** e inafastável. Assim, a previsão, por qualquer lei ou decreto, de que outros agentes públicos exerçam funções similares ou coincidentes representa uma burla à vontade do constituinte.

A previsão, em sede constitucional, da atuação dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal obrigatoriamente organizados em carreira, radicou na necessidade, verificada durante o funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte, de se garantir às Unidades Federadas um corpo jurídico estruturado e bem preparado para as tarefas de orientação jurídica, com isenção e imparcialidade, e defesa da legalidade e da constitucionalidade em todos os contextos de funcionamento da Administração Pública estadual.

Esses requisitos constitucionais de investidura, aliados ao caráter efetivo do provimento, assegura requisitos mínimos de qualificação

e independência funcional, além de impessoalidade e tecnicalidade com os quais a função deve ser exercida.

Assim, a consultoria e a representação judicial são tarefas que apenas os Procuradores de Estado, organizados em carreira em cada Unidade Federativa, podem desempenhar. Essa foi a forma encontrada para permitir e estimular, em cada uma das estruturas estatais, a efetiva concretização dos princípios constitucionais atinentes à Administração Pública. Isso porque, num Estado Democrático de Direito não há discricionariedade estatal em se submeter às leis e decisões judiciais. Isto é, os órgãos de exercício das funções essenciais do poder político também estão submetidos à normatividade jurídica e os Procuradores do Estado são os **agentes encarregados de velar por essa submissão do Poder ao Direito**.

Salta aos olhos o propósito resultante da dicção dos dispositivos questionados, qual seja, de retirar dos Procuradores do Estado do Ceará a prerrogativa constitucional de **exclusividade** na consultoria e assessoria jurídicas e na representação judicial. Como dito, a exclusividade dessas atividades de representação e consultoria jurídica da unidade federada não pode ser afrontada por dispositivo estadual que atribua as mesmas funções e prerrogativas a outros agentes públicos. Por isso, a criação de cargos de assessores jurídicos, sejam assistentes, consultores, coordenadores ou outra nomenclatura atribuída pela norma, é totalmente inconstitucional. A matéria já foi enfrentada por esta Suprema Corte algumas vezes, bastando destacar a ADI 4261/RO cujo acórdão foi assim ementado:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR 500, DE 10 DE MARÇO DE 2009, DO ESTADO DE RONDÔNIA. ERRO MATERIAL NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO PARCIAL REJEITADA. MÉRITO. CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Conhece-se integralmente da ação direta de inconstitucionalidade se, da leitura do inteiro teor da petição inicial, se infere que o pedido contém manifesto erro material quanto à indicação da norma impugnada. **2.A atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados é de ser exercida por procuradores organizados em carreira, cujo ingresso depende de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, nos termos do art. 132 da Constituição Federal.** Preceito que se destina à configuração da necessária qualificação técnica e independência funcional desses especiais agentes públicos. **3. É inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo**. Precedentes. 4. Ação que se julga procedente.

(ADI 4261 / RO - RONDÔNIA, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Julgamento: 02/08/2010, DJe-154, PUBLIC 20-08-2010. REQTE.: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO ESTADO – ANAPE; REQDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, REQDO.: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA)

Seguida à unanimidade, a fundamentação do voto do eminente relator, Ministro Carlos Ayres Britto, revendo os artigos 131 e 132 da Constituição da República, teve como dois núcleos respectivamente os postulados da **exclusividade** da atuação dos procuradores e da **incompatibilidade** da opção legislativa por cargos comissionados, *verbis*:

> "14. A simples comparação entre os mencionados dispositivos revela que, **no âmbito do Poder Executivo, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico são exclusivamente confiadas pela Constituição Federal aos procuradores de Estado,** com organização em carreira e ingresso por concurso de provas e títulos, exigida ainda a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases. Isso como condição de qualificação técnica e independência funcional. Independência e qualificação que hão de presidir a atuação de quem desenvolve as atividades de orientação e representação jurídica, tão necessárias ao regular funcionamento do Poder Executivo. Tudo sob critérios de absolta tecnicalidade, portanto, até porque tais atividades são constitucionalmente categorizadas como 'funções essenciais à Justiça' (Capítulo IV do Título IV da CF).
>
> 15. Essa exclusividade dos procuradores de Estado para a atividade de consultoria e representação jurídica, entendidas aqui como assessoramento e procuratório judicial, **é incompatível com a natureza dos cargos em comissão**, que se definem como da estrita confiança da autoridade nomeante, matéria já devidamente examinada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 1.557, da relatoria da ministra Ellen Gracie; 881-MC, da relatoria do ministro

> Celso de Mello; e 1.679, da relatoria do ministro Gilmar Mendes."

Por último, cite-se a **recentíssima decisão do Min. Celso de Mello** que, na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.843, **suspendeu cautelarmente a eficácia, a execução e a aplicabilidade** da Lei nº 8.186/2007 do Estado da Paraíba, que previa a criação de carreira de assessoria jurídica paralela à carreira de Procurador do Estado. Em suas palavras

> a exclusividade dessa função de consultoria remanesce, agora, na esfera institucional da Advocacia Pública, a ser exercida, no plano dos Estados-membros, por suas respectivas Procuradorias-Gerais e pelos membros que as compõem, uma vez regularmente investidos, por efeito de prévia aprovação em concurso público de provas e de títulos, em cargos peculiares à Advocacia de Estado, o que tornaria inadmissível a investidura, mediante livre provimento em funções ou em cargos em comissão, de pessoas para o desempenho, no âmbito do Poder Executivo do Estado-membro, de atividades de consultoria ou de assessoramento jurídicos.

Cita também a lição de MÁRIO BERNARDO SESTA ("Advocacia de Estado: Posição Institucional", *in* Revista de Informação Legislativa, vol. 117/187-202, 198, 1993):

> São incompatíveis com a caracterização da Advocacia do Estado, salvo em hipóteses excepcionais, as formas de investidura marcadas pela precariedade, tais como o comissionamento, a contratação e qualquer outra modalidade de admissão de Advogados para o exercício dessa competência, que os deixe sujeitos ao "nuto" de quem os tenha nomeado, admitido ou contratado.

> A investidura institucional pressupõe, no mínimo, que os agentes da Advocacia do Estado sejam investidos em cargo público de provimento efetivo, só acessível mediante concurso público, e que a competência que lhes é própria decorra, no mínimo, da lei e, não, de ato administrativo.

O tema ganha contornos tão evidentes na jurisprudência da Corte, que se encontra em trâmite a Proposta de Súmula Vinculante n. 18, reconhecendo taxativamente que o exercício das funções da Advocacia Pública constitui atividade exclusiva dos advogados públicos efetivos, organizados em carreira e aprovados em concurso público, revelando-se de sua teleologia que não é permitido a terceiros, senão aos próprios advogados públicos, o exercício das funções de representação do Estado e sua consultoria jurídica.

VI. O caso do "coordenador da assessoria jurídica" e a possibilidade de interpretação conforme a Constituição

A utilização do método de interpretação conforme como mecanismo de controle de constitucionalidade, a princípio, pressupõe que de certa disposição normativa plurissignificativa apenas um significado (diga-se: norma) seja o admitido como compatível com a constituição, com a consequente exclusão de todos os outros possíveis.

Nesse âmbito, a norma que institui uma faculdade a um agente público consubstanciada em praticar ato discricionário, possui esse caráter polissêmico. Sim, pois é de sua natureza fornecer uma margem de liberdade ao gestor dentre **várias opções** disponíveis. Exemplo claro de ato discricionário é o provimento de cargo em comissão.

Ao nomear alguém para um cargo dessa natureza, o chefe do Executivo faz sua escolha dentre várias opções de profissionais disponíveis, utilizando-se de critérios de confiança, conveniência, perfil, envolvimento com seu projeto político, dentre outros. Assim, verifica-se que, no caso específico do "coordenador da assessoria jurídica" e de quaisquer outros cargos em comissão, qualquer que seja a nomenclatura, cargos que praticam simultaneamente atividades de direção e de assessoramento, **a inconstitucionalidade somente ocorre quando o cargo não é provido por um Procurador do Estado**.

Não se olvide que próprio o inciso V do art. 37 da Constituição Federal estabelece a possibilidade de provimento de cargos em comissão por servidores de carreira. Dessa maneira, se o Governador escolhesse um membro da carreira de Procurador para cada coordenadoria, não estaria violando a Constituição.

O problema, entretanto, é que o Decreto Estadual nº 30.800 não estabelece qualquer pré-requisito para a investidura em tais cargos, dando ao gestor ampla liberdade de nomear qualquer cidadão para a posição. Essa falta de restrição é alarmante, pois, como visto, para as figuras de "coordenador da assessoria jurídica", "assessor técnico", "assessor jurídico", "assistente jurídico" ou mesmo "advogado", nos termos da legislação local, o cargo naturalmente engloba tanto funções de

assessoramento e consultoria, como de **chefia**, direção e **condução do entendimento** do respectivo núcleo jurídico da Secretaria da Casa Civil.

Assim, em homenagem à própria presunção de constitucionalidade das leis, nos casos dos referidos cargos, é possível manter a norma válida, caso se vislumbrar um requisito constitucional adicional para seu provimento: que os candidatos aos cargos sejas Procuradores de Estado. Isto é, expurgar-se-iam, por inconstitucionalidade, as demais interpretações que conduzissem a um provimento por indivíduo não-Procurador.

Em síntese, o cargo em comissão, nessa exclusiva hipótese, após a interpretação conforme, serviria à Administração como uma função de confiança.

Portanto, é possível uma interpretação que permita ao Estado do Ceará a existência dos cargos de coordenador das assessorias jurídicas desde que tais cargos sejam obrigatoriamente providos por Procuradores do Estado. Dessa maneira, em verdade, a existência do cargo em si poderia ser preservada, se este Excelso Tribunal, em intervenção hermenêutica precisa, firmasse a interpretação segundo o qual a coordenação somente se desse por Procurador do Estado do Ceará.

Repise-se que não seria possível outra solução interpretativa com aptidão para preservar a existência do cargo, pois, como visto, há secretarias de Estado que apenas possuem a figura do "coordenador", sendo este responsável não pela chefia da unidade, mas pelo efetivo desempenho de toda a consultoria com exclusividade.

VII. Da necessidade de concessão de medida cautelar

Os arts. 10 e seguintes da Lei Federal n° 9.868/99 estabelecem a possibilidade de concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade demonstrada a presença do *fumus boni juris* e do *periculum in mora*.

O *fumus boni juris*, neste caso, está plenamente demonstrado. A simples leitura dos dispositivos impugnados e seu cotejo com os **art. 61, § 1º, inciso II, alínea "a"**; o **art. 84, inciso VI, alínea "a"; e o art. 132** da Constituição fazem clara a relação de incompatibilidade formal e material entre eles. A relevância da argumentação jurídica já deduzida, portanto, sustenta firmemente o reconhecimento do primeiro dos pressupostos da concessão de liminar.

Por outro lado, tem-se a presença do *periculum in mora* consubstanciada inicialmente na prática de **atos nulos**, inúmeros pareceres jurídicos que são exarados em diversos ramos do direito público (seja em matéria de licitações e contratos, operações de crédito externo, servidores públicos, bens do domínio estadual, matéria previdenciária etc.) através de servidores que usurpam atribuições constitucionais dos Procuradores de Estado. A insegurança jurídica somente tende a aumentar, com o grave risco de dilapidação do Erário, o que revela o grande interesse público envolvido.

Além disso, a jurisprudência desta Excelsa Corte entende, de forma pacífica, que em sede de controle abstrato, o requisito do perigo da demora pode se fazer presente sem prejuízo ao devido processo legal

diante da conveniência da medida cautelar do ponto de vista dos efeitos que ela visa produzir.

Acaso a Corte não aceite o argumento antes deduzido, requer seja concedida a medida cautelar em razão da conveniência já exposta de se delimitar juridicamente as atribuições da carreira de Procurador do Estado para evitar o quadro de incertezas decorrentes da discussão da presente ADI (imagine-se, por exemplo, a possibilidade de anulação de processos administrativos instruídos com pareceres emitidos por Assistentes Jurídicos ou pelo Coordenador da Assessoria Jurídica).

A medida cautelar teria o condão, portanto, de tornar seguros os campos de competências dos Procuradores do Estado e demonstrar a impossibilidade da existência de cargos de Assistentes Jurídicos, Coordenadores Jurídicos e outros na Administração Direta, afastando quaisquer questionamentos e garantindo o regular funcionamento da Administração Pública e a atuação dos titulares.

Ademais, veja-se que, na prática, a simples submissão ao **rito do art. 12 da Lei n°9.868/1999** pode muitas vezes **não ser suficiente**. Aliás, cumpre mencionar aqui a medida cautelar deferida nos autos da ADI 4.843/PB não obstante seu processamento pelo rito abreviado, o que reforça a possibilidade e necessidade de provimento da cautela.

VIII. Dos Pedidos

Diante do exposto, requer:

a) seja recebida e regularmente processada a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, consoante o rito estabelecido na Lei n° 9.868/1999;

b) a concessão de medida cautelar urgente para o fim de:

b.1) suspender a eficácia, a execução e a aplicabilidade do **item 1 do inciso III do art. 4º e do art. 8º do Anexo I do Decreto Estadual nº 30.800;**

b.2) suspender a eficácia, a execução e a aplicabilidade **do Anexo II do Decreto Estadual nº 30.800** no que concerne aos **cargos em comissão que exerçam assessoramento, consultoria ou qualquer atividade de natureza jurídica na Assessoria Jurídica da Casa Civil;**

b.3) que se **afaste imediatamente** qualquer ocupante de cargo em comissão em exercício na Assessoria Jurídica da Casa Civil, proibindo-se a nomeação ou designação de ocupantes de cargos em comissão não integrantes da carreira de Procurador do Estado do Ceará até o julgamento final da presente ação;

c) a notificação do responsável pela edição do normativo questionado, isto é, do Exmo. Sr. Governador do Estado do Ceará, a fim de prestar as informações julgadas pertinentes, **principalmente informar quais são os cargos em comissão da Assessoria Jurídica da Casa Civil**;

d) a cientificação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, para manifestação;

e) ao final, a declaração de inconstitucionalidade do **item 1 do inciso III do art. 4º e do art. 8º do Anexo I** e do **Anexo II do Decreto Estadual nº 30.800,** este último no que concerne aos **cargos em comissão que exerçam assessoramento, consultoria ou qualquer atividade de natureza jurídica na Assessoria Jurídica da Casa Civil;** por violação ao **art. 61, § 1º, inciso II, alínea "a"**; ao **art. 84, inciso VI, alínea "a"**; e ao art. 132 da Constituição da República;

f) como pedido alternativo, requer, apenas no que atine aos cargos identificados como coordenador da assessoria jurídica, a interpretação conforme, no sentido de manter válida a norma com a restrição de que estes cargos sejam **exclusivamente providos por Procuradores do Estado de carreira**, analogamente ao regime jurídico de funções de confiança.

Requer, ainda, a **juntada de instrumento de mandato no prazo de lei** e que as **publicações** sejam realizadas em nome do advogado **CEZAR BRITTO**, OAB/DF 32.147.

Espera deferimento.

Brasília/DF, 31 de março de 2014.

CEZAR BRITTO
OAB/DF 32.147

RODRIGO CAMARGO BARBOSA
OAB/DF 34.718